פרשת כי תצא / שלום רוזנברג

מלחמה ומשפחה

פרשתנו מתחילה בסוגיה הכרוכה במלחמה: "כִּי תֵצֵא לַמִּלְחָמָה עַל אֹיְבֶיךָ ... וְרָאִיתָ בַּשִּׁבְיָה אֵשֶׁת יְפַת תֹּאַר וְחָשַׁקְתָּ בָהּ". מיד היא עברה לעסוק במשפחה: "כִּי תִהְיֶיןָ לְאִישׁ שְׁתֵּי נָשִׁים הָאַחַת אֲהוּבָה וְהָאַחַת שְׂנוּאָה... לֹא יוּכַל לְבַכֵּר אֶת בֶּן הָאֲהוּבָה עַל פְּנֵי בֶן הַשְּׂנוּאָה", ולאחר מכן, בבן הסורר ומורה. האם יש משמעות לרצף מוזר הזה? על כך ננסה לענות בשורות הבאות.

שחז"ל התייחסו לפרשת האונס במלחמה הם קבעו "לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע" (קידושין כא ע"ב). זאת לא הלכה אידיאלית, אבל היא יצרה מהפכה במוסר המלחמה, פרצה במציאות שבנה היצר הרע, בשניים מפרצופיו: התאווה והאלימות. עלינו להמשיך. לכאורה האנושות עשתה זאת, בחוקי המלחמה. אולם המציאות לא נשמעה להם והמשיכה להוכיח את אכזריותה, למן בנגלה-דש ויוגוסלביה ועד לאפריקה. יתירה מזאת. בתרבויות מסוימות היא אפילו תפסה את הנאנסת, הקורבן, כאשמה. גם על כך צווחת פרשתנו (כב, כו-כז): "וְלַנַּעֲרָה לֹא תַעֲשֶׂה דָבָר... כִּי כַּאֲשֶׁר יָקוּם אִישׁ עַל רֵעֵהוּ וּרְצָחוֹ נֶפֶשׁ כֵּן הַדָּבָר הַזֶּה". שתי התופעות הדה-הומניזציה הקשות ביותר מלמדות זו על זו, האונס הוא רצח. ואכן, פעמים רבות נדבקה הנאנסת במחלת האיידס. על הדבקה מודעת כזאת, מגיע לדעתי, עונש מוות אף בחברתנו האזרחית. אבל הטרגדיות עוד יותר עמוקות. יש כאן מוות בתוך חיים. כעשור אחרי הג'נוסייד ברואנדה, פרסם ה'ניוסוויק' (20.8.07) סדרת תמונות מזעזעות על נשים וילדיהן שנולדו ממעשי האונס, ויש כ-20,000 ילדים כאלה. דברי האמהות פותחות לנו צוהר לעולמן הנפשי. פני ילדיהן הענוגות והסובלות מזכירות פעמים רבות, את פניו האכזריים של הרשע. הן התוודו: " אני יודעת שילדתי כלל לא אשמה, אני מנסה לאהוב אותה, אך אינני מצליחה". אחרת אמרה: "מעולם לא אהבתי את הילד הזה... הרהרתי בכך שהנקמה היחידה מאביה, היא להרוג אותו". "הוא ילד רע!" היא קבעה, ואם נתרגם את דבריה לשפת פרשתנו, היא קבעה: "הוא בן סורר ומורה..." ואני הרהרתי בלבי שההלכה קבעה שזהות הילדים, כיהודים למשל, הולכת אחר האב רק במידה והנישואין לגיטימיים. במקרים איומים אלו, היא אומרת: בנך או בתך ממעיך יצאו, רק ממעיך...

מעתה נבין את הקשר בין הסוגיות. חז"ל "דרשו סמוכים", לפעמים, נושאים רחוקים קשורים בחוט רעיוני אסוציאטיבי: "שמצוה גוררת מצוה ועבירה גוררת עבירה. לפיכך נסמכו פרשיות אלו – זו לזו" (תנחומא, כי-תצא, א). יצרו הרע של השבוי על ידי ההזיה של יפת-התואר, מביא אותנו להמשך מתקשר אל הסוגיה הבאה, העוסקת לכאורה במצב של ריבוי נשים: "כִּי תִהְיֶיןָ לְאִישׁ שְׁתֵּי נָשִׁים הָאַחַת אֲהוּבָה וְהָאַחַת שְׂנוּאָה". עבור החוק תופעות אלו של

ריבוי נשים (או גברים) הן נחלת העבר. המציאות לא מתחשבת בכך, וריבוי זה קיים כמובן גם היום, כחיבורים במחשב, במקביל או בטור. בצורה השכיחה אשת הנעורים ננטשת והופכת לשנואה, כי "יפת התואר" הסדרתית הפכה לאהובה. המשפחה נהרסת, אָבוֹת אָכְלוּ בֹסֶר וְשִׁנֵּי בָנִים תִּקְהֶיָנָה. הבן עלול להיהפך לסורר ומורה.

גם לו ידעתי את פתרון הבעיה, לא הייתי מסוגל להציג אותו בטור הולך ומתקצר זה. אך חלק של הפתרון מצוי בעיקרון של רבי יוסי הגלילי, כפי שהובא באגדה שבירושלמי (כתובות סב ע"ב). אשתו של רבי יוסי הגלילי הייתה "מעיקה" לו מאוד. השידוך בינה לבין תלמיד חכם, כלל לא היה מוצלח. ר' אלעזר בן עזריה ייעץ לו לגרש את אשתו:

- כתובתה מרובה ואין בידי לשלם לה.
- אתן לך את דמי הכתובה.

הלכה ונשאה לממונה על משמר העיר, דמות גברית וכוחנית שהתאימה יותר לציפיותיה. הזמן עבר, והנה בעלה החדש התעוור וירד מנכסיו. מעתה, "הייתה מחזרת עמו על הפתחים בכל העיר. פעם אחת חזרה אתו בכל העיר ולא נתנו לה כלום".

- אולי יש עוד שכונה, אולי שם יתנו לנו?
- יש, אך בה דר בעלי הקודם. אין בכוחי להיכנס שם.

התחיל בעלה להכות אותה. עבר ר' יוסי הגלילי ושמע קולותיהם שהם מתבזים בשוק, לקח אותם והביאם אל בית משלו, והיה מפרנסם.

למה? הלוא את חובותיו אליה כבר סילק? אלא, שלפניו עמדו דברי הנביא (ישעיהו נח, ז) אותם נקרא בשחרית של יום הכיפורים: "פָּרֹס לָרָעֵב לַחְמֶךָ וַעֲנִיִּים מְרוּדִים תָּבִיא בָיִת כִּי תִרְאֶה עָרֹם וְכִסִּיתוֹ". את הפסוק הזה קיים ר' יוסי הגלילי, שנתן לגרושתו את שלושת צורכי היסוד של האדם: מזון, דירה ובגדים. לגרושתו? הפסוק מוסיף: "וּמִבְּשָׂרְךָ לֹא תִתְעַלָּם". בְּשָׂרְךָ רומז לקרוביך, כדבריו הצבועים של לבן: עַצְמִי וּבְשָׂרִי אָתָּה. יש במילה משמעות אוניברסלית, כל בני האדם הם בְּשָׂרְךָ, אחיך. החכמים לימדו אותנו מכאן שאף בבואנו לתקן את העולם, אסור לשכוח את המשפחה. רבי יוסי הגלילי הוסיף עיקרון מוזר: קיימת אתיקה של ההתייחסות לבן/בת הזוג הקודמים. אף אם לא נקצין כמוהו, האתיקה הזאת תציל את הבן הסורר ומורה מגורלו.